

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6342/2538

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ

โจทก์

พันตำรวจโท นคร ถาวร พา นิช กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 608, มาตรา 630

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

โจทก์เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถเพื่อใช้บรรทุกและเก็บสินค้าคือเครื่องจักรพิพาทไว้ในบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยจนกว่าเจ้าของสินค้าจะขนย้ายออกไปเท่านั้น ไม่ได้มีสัญญาต่อกันว่าโจทก์จะต้องขนสินค้าดังกล่าวไปส่งให้แก่เจ้าของสินค้า ณ สถานที่แห่งอื่นอย่างไรจึงไม่มีค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ที่โจทก์จะเรียกเอาจากเจ้าของสินค้าได้ คงมีเฉพาะค่าเช่าที่เจ้าของสินค้าค้างชำระอยู่สัญญาระหว่างโจทก์กับเจ้าของสินค้าจึงไม่ใช่สัญญารับขนของโจทก์จึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 630 ยึดหน่วงเครื่องจักรพิพาทที่จำเลยที่ 6 และที่ 7 ประมูลซื้อไว้เพื่อเป็นประกันการชำระค่าเช่าที่เจ้าของสินค้าค้างชำระหาได้ไม่และเมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิยึดหน่วงดังกล่าว การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 7 เข้าทำการตรวจค้นที่ทำการของโจทก์แล้วยึดเอาเครื่องจักรพิพาทจากโจทก์ไป จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ในมูลละเมิดอันเป็นการขอให้ชำระหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2

ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 245(1) ประกอบด้วยมาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า มีผู้นำสินค้าเครื่องจักรซึ่งเป็นของเก่าจากประเทศเยอรมนีเข้ามาในประเทศไทยทางเรือ ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวได้ว่าจ้างรถเทรลเลอร์ โจทก์จำนวน 2 คัน ในอัตราค่าจ้างวันละ 5,000 บาท มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นบรรทุกรถเทรลเลอร์ ทั้งสองคันแล้วแต่ยังลากจูงออกจากบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยไม่ได้ ทั้งนี้เพราะผู้นำเข้าจะต้องดำเนินพิธีทางศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทยเสียก่อน โจทก์คอยอยู่เป็นเวลาหลายเดือน แต่ผู้นำเข้ามิได้ดำเนินการดังกล่าว โจทก์จะขนเครื่องจักรลงวางไว้กับพื้นก็ไม่อาจทำได้ เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีน้ำหนักถึงเครื่องละ 32 ตัน การทำเรือแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้วางบนพื้น ต่อมากรมศุลกากรได้ทำการขายทอดตลาดสินค้าเครื่องจักรรายนี้ จำเลยที่ 6 ประมูลซื้อได้ โจทก์ได้มีหนังสือถึงกรมศุลกากรขอรับเงินค่าขายทอดตลาด ภายหลังจากหักภาษีอากรตามกฎหมายแล้วเป็นการชำระค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระให้แก่โจทก์ แต่กรมศุลกากรแจ้งว่าไม่อาจดำเนินการให้ได้ จำเลยที่ 6 และที่ 7 ได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ขนส่งเครื่องจักรที่ประมูลได้ไปส่งยังจุดหมายปลายทางโจทก์ขอให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ชำระค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ที่ค้างชำระเสียก่อน แต่จำเลยที่ 6 และที่ 7 ไม่ยอมชำระ โจทก์จึงใช้สิทธิยึดหน่วงเครื่องจักรไว้ตามกฎหมายหลังจากนั้นจำเลยที่ 6 และที่ 7 สมคบกันร้องทุกข์อันเป็นเท็จต่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ว่า โจทก์และนายแสงทองบุญยศสุภา ลูกจ้างของ

โจทก์ยกยกเครื่องจักรที่จำเลยที่ 6 ประมูลซื้อได้จากกรมศุลกากร จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 7 เข้าทำการตรวจค้นที่ทำการของโจทก์บริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทย โจทก์ได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบแล้วว่าโจทก์เป็นผู้รับจ้างทำการขนส่ง เมื่อผู้นำเข้ายังไม่ชำระค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงต้องใช้สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทำการยึดเครื่องจักรดังกล่าวไปจากการครอบครองของโจทก์และมอบให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 นำไปติดตั้งในโรงงานของจำเลยที่ 6 โดยมีเจตนาช่วยเหลือมิให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ต้องเสียเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์มีหนังสือร้องเรียนไปยังจำเลยที่ 5 กล่าวโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ว่ากระทำการโดยมิชอบด้วยหน้าที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ดำเนินการสอบสวนและใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 2,385,000 บาท จำเลยที่ 5 ทราบแล้วเพิกเฉย จำเลยที่ 5 และที่ 6 ในฐานะตัวการและนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของตัวแทนและลูกจ้างชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิยึดหน่วงเครื่องจักรรายนี้ เพราะเครื่องจักรดังกล่าวทั้งสองเครื่องมีถิ่นกำเนิดจากประเทศเยอรมนี และโจทก์นำรถเทรลเลอร์ ไปรับเครื่องจักรจากเรือโดยมิได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ว่าจ้าง ภายหลังเครื่องจักรตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย กรมศุลกากรได้ดำเนินการขายทอดตลาดตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 พ.ศ. 2515 ข้อ 10 จำเลยที่ 6 ประมูลซื้อได้ กรมศุลกากรจึงส่งมอบเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แก่จำเลยที่ 6 และจำเลยที่ 6 ได้ว่าจ้างโจทก์ขนเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวไปส่งให้แก่จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 6 ชำระค่าจ้างให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว แต่พนักงานโจทก์คงนำเฉพาะอุปกรณ์ของเครื่องจักรไปส่งให้แก่

จำเลยที่ 6 ส่วนเครื่องจักรจำนวน 2 เครื่องโจทก์ไม่จัดส่งให้แก่จำเลยที่ 6 โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญารับขนส่งสินค้าจึงไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวเครื่องจักรไว้ โจทก์ไม่ใช่ผู้ครอบครองทรัพย์สินจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 7 ได้ร้องทุกข์เจ้าพนักงานตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลจำเลยที่ 2 จึงขอหมายค้นจากจำเลยที่ 1 และร่วมกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตรวจยึดเครื่องจักรของจำเลยที่ 6 จำนวน 2 เครื่องจากโจทก์มาเป็นของกลาง ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ขออนุมัติจับกุมตัวนายแสงทองหัวหน้ากองเดิน รถเทรลเลอร์ ของโจทก์มาดำเนินคดีในข้อหาฐานยักยอกทรัพย์ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ปฏิบัติราชการไปตามอำนาจหน้าที่มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกสูงเกินไปขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 6 และที่ 7 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 6 และที่ 7 ประมูลซื้อเครื่องจักรพิพาทได้จากกรมศุลกากรและได้ชำระราคาแล้ว กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรพิพาทจึงตกเป็นของจำเลยที่ 6 และที่ 7 เมื่อจำเลยที่ 6 และที่ 7 ว่าจ้างโจทก์ขนส่งเครื่องจักรพิพาทโจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง แต่โจทก์กลับใช้สิทธิอันไม่สุจริตนำเครื่องจักรพิพาทไปโดยทุจริต เป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 6 และที่ 7 ทำให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 500,000 บาท ขอให้อยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่จำเลยที่ 6 และที่ 7

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 7 กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะส่วนตัวและตัวแทนของจำเลยที่ 6 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยที่ 7 มิได้เสียหายเป็นส่วนตัว ฟ้องแย้งขาดอายุความ จำเลยที่ 6 และที่ 7 ว่าจ้างโจทก์ขนส่งเครื่องจักรพิพาทและสิ่งของอื่นด้วยแต่สำหรับเครื่องจักรพิพาทโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ทราบแล้วว่าจะไม่ทำการขนส่งให้ ก่อนซื้อเครื่องจักรพิพาทจำเลยที่ 6 ที่ 7 ทราบอยู่แล้วว่า เครื่องจักรดังกล่าวบรรทุกอยู่บนรถโจทก์พร้อมทั้งค้างชำระค่าระวางพาหนะ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แก่โจทก์ด้วย ขณะที่จำเลยที่ 6 และที่ 7 ติดต่อกว่าจ้างโจทก์ให้ขนส่งเครื่องจักรพิพาทและสิ่งของอื่นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิยึดเหนี่ยวของโจทก์และแจ้งให้รับเงินค่าจ้างขนส่งเครื่องจักรพิพาทคืน แต่จำเลยที่ 6 และที่ 7 ไม่ยอมรับคืน จำเลยที่ 6 และที่ 7 ไม่ได้ได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 6 ที่ 7

โจทก์ จำเลยที่ 6 และที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,385,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ว่าโจทก์มีสิทธิยึดเหนี่ยวเครื่องจักรพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 630 หรือไม่ ปัญหานี้ พิจารณาทบทบัญญัติแห่งมาตราดังกล่าวซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดเหนี่ยวเอาของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์" แล้วจะเห็นได้ว่า ผู้มีสิทธิยึดเหนี่ยวต้องเป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 และ 610 ผู้ขนส่งคือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้ำประกันของตน บุคคลผู้ทำความตกลง

กับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไป เรียกว่าผู้ส่งหรือผู้ตราส่ง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึง เรียกว่าผู้รับตราส่ง บำเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการขนส่งของนั้นเรียกว่าค่าระวาง พาหนะ บทบัญญัติดังกล่าวนี้ ย่อมมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า การรับขนของเป็น สัญญาที่ผู้ขนส่งตกลงจะทำการขนส่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเรียกค่า ระวางพาหนะจากผู้ส่งหรือผู้ตราส่ง ในชั้นนี้จึงเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า ข้อ ตกลงระหว่างโจทก์กับผู้นำเข้าเครื่องจักรพิพาทหรือเจ้าของสินค้าดังกล่าวเป็นสัญญา รับขนของหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโจทก์เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถ เทรลเลอร์หรือรถบรรทุกโลบอยเพื่อใช้บรรทุกและเก็บสินค้าคือเครื่องจักรพิพาทไว้ ในบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยจนกว่าเจ้าของสินค้าจะขนย้ายออกไปเท่านั้น ไม่ได้มีสัญญาต่อกันว่าโจทก์จะต้องขนสินค้าดังกล่าวไปส่งให้แก่เจ้าของสินค้า ณ สถานที่แห่งอื่นแต่อย่างใด จึงไม่มีค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ที่โจทก์จะเรียกเอา จากเจ้าของสินค้าได้คงมีเฉพาะค่าเช่าที่เจ้าของสินค้าค้างชำระอยู่ สัญญาระหว่าง โจทก์กับเจ้าของสินค้าจึงไม่ใช่สัญญารับขนของ และในกรณีดังกล่าวโจทก์ก็ไม่ใช่ผู้ ขนส่ง ฉะนั้นโจทก์จะอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 630 ยึดหน่วงเครื่องจักรพิพาทซึ่งจำเลยที่ 6 และที่ 7 ประมูลซื้อได้จากการขายทอด ตลาดของกรมศุลกากรไว้เพื่อเป็นประกันการชำระค่าเช่าที่เจ้าของสินค้าค้างชำระหา ได้ไม่ เมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิยึดหน่วงดังกล่าว การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 7 เข้า ทำการตรวจค้นที่ทำการของโจทก์ แล้วจำเลยที่ 2 ยึดเอาเครื่องจักรพิพาทจากโจทก์ มาเป็นของกลาง การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 7 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ คดี ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 อีกต่อไป คำ พิพากษาศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 พังขึ้น

เนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ในมูลละเมิด อันเป็นการขอให้ชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ดังวินิจฉัยมาแล้วศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบด้วยมาตรา 247"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 610 บัญญัติว่า "อันบุคคลผู้ทำความตกลงกับผู้ขนส่งเพื่อให้ขนของส่งไปนั้นเรียกว่าผู้ส่งหรือผู้ตราส่ง บุคคลผู้ซึ่งเขาส่งของไปถึงนั้น เรียกว่าผู้รับตราส่ง บำเหน็จอันจะต้องจ่ายให้เพื่อการขนส่งของนั้นเรียกว่าค่าระวางพาหนะ" จากบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อสังเกต ดังนี้ 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีสามฝ่าย หรือสองฝ่ายก็ได้ กรณีสามฝ่ายเช่น นายแดงผู้ขายสินค้าได้ว่าจ้างนายดำบริษัทขนส่งให้ส่งสินค้าไปให้นายเหลืองผู้ซื้อ กรณีสองฝ่าย นายเขียวได้มาซื้อสินค้าที่กรุงเทพมหานครไปขายที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อซื้อสินค้าได้แล้ว ได้ว่าจ้างบริษัทม่วง

ส่งสินค้าที่ซื้อไปให้คนที่จังหวัดศรีสะเกษ 2. ข้อสัญญาเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาตกลงที่จะให้มีการส่งของเพื่อำเห็นิจ โดยมีได้คำนึ่งถึงระยะทางว่าจะไกลใกล้เพียงใดและไมจําเป็นต้องระบุสถานที่ที่จะส่งของไว้ในขณะทำสัญญา ก็ถือเป็นสัญญารับขนของได้โดยคำนึ่งถึงเจตนาของคู่สัญญาเป็นสำคัญ เรื่องระยะทางเช่น ก.สั่งซื้อเครื่องจักรจากบริษัท ข.แต่จะต้องนำเครื่องจักรจากจุดที่วางอยู่ไปยังอีกมุมหนึ่งของบริษัท ข. ซึ่งมีเครื่องตรวจสอบสภาพเครื่องจักร แต่เนื่องจากเครื่องจักรหนักไม่สามารถขนย้ายได้ จึงได้ว่าจ้างบริษัทขนส่งเหลืองบรรทุกเครื่องจักรจากจุดที่วางอยู่ไปยังจุดที่นำไปตรวจสอบเช่นนี้ก็เป็นสัญญารับขนของได้ สถานที่ส่งของนั้น ถ้าหากในขณะทำสัญญาผู้ว่าจ้างอาจจะยังไม่ทราบว่าส่งสินค้าไปยังแห่งใดแห่งหนึ่ง เพียงแต่รอคำตอบจากผู้ซื้อสินค้าว่าผู้ใดจะเป็นผู้สั่งซื้อก่อนก็จะส่งให้คนนั้นหรือกรณีที่เจ้าของสินค้าสั่งซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศ เมื่อสินค้ามาถึงยังท่าเรือก็ได้ว่าจ้างบริษัทขนส่งมาบรรทุกสินค้าแต่ขณะที่จ้างบรรทุกสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินพิธีศุลกากรยังไม่ทราบว่านำไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าแห่งใดในสองแห่งโดยรอว่าแห่งใดแห่งหนึ่งจะว่าง เมื่อไรก็จะนำไปส่งที่นั่น เช่นนี้ก็ได้ว่าเป็นสัญญารับขนของ 3. ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งจะต้องใช้ยานพาหนะในการขนของมิใช่ใช้แรงคน แม้ตัวบทจะมีได้ระบุไว้ชัด แต่คำว่าค่าระวางพาหนะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 610,623,626 ก็ดี แสดงให้เห็นว่าการขนของจะต้องใช้ยานพาหนะ หากเป็นการขนของโดยใช้แรงคนก็เป็นสัญญาจ้างทำของ จะต้องนำบทบัญญัติเรื่องจ้างทำของมาบังคับใช้จะนำเรื่องรับขนของมาปรับใช้ไม่ได้ คดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ว่า โจทก์เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกโลบอย เพื่อใช้บรรทุกและเก็บสินค้าไว้ในบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยจนกว่าเจ้าของสินค้าจะย้ายออกไปเท่านั้น ไม่ได้มีสัญญาต่อกันว่าโจทก์จะต้องขนสินค้าดังกล่าวไปส่งให้แก่เจ้าของสินค้า ณ สถานที่แห่งอื่นแต่อย่างใด จึงไม่มีค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ที่โจทก์จะเรียกเอาจากเจ้าของสินค้าได้คงมีเฉพาะค่าเช่าที่เจ้าของสินค้าค้างชำระอยู่สัญญาระหว่างโจทก์กับเจ้าของสินค้าจึงไม่ใช่สัญญารับขนของ โจทก์ไม่ใช่ผู้

ขนส่งข้อเท็จจริงในสำนวนได้ว่า ผู้นำสินค้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาทางเรือได้ว่าจ้างโจทก์นำรถเทรลเลอร์ จำนวน 2 คัน ไปบรรทุกเครื่องจักรดังกล่าวแล้วนำไปจอดบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อจะต้องดำเนินพิธีทางศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทยเสียก่อน แต่เนื่องจากผู้นำสินค้าเข้ามิได้ดำเนินการดังกล่าว กรมศุลกากรจึงได้ขายทอดตลาดเครื่องจักรไปจากบทบัญญัติของมาตรา 610 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัญญารับขนนั้นไม่จำเป็นจะต้องกำหนดระยะทางว่าไกลใกล้เพียงใดและไม่จำเป็นต้องระบุสถานที่ที่จะส่งสินค้าไปถึงไว้ในขณะทำสัญญาหากแต่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมในภายหลังได้ เมื่อพิจารณาถึงตัวโจทก์และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วจะเห็นได้ว่าโจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจชื่อของโจทก์ก็บอกถึงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์อยู่แล้วว่ามีวัตถุประสงค์ในการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มีใช้องค์การคลังสินค้า โจทก์จึงเป็นผู้รับขนส่งของเพื่อำเนินเป็นทางค้าปกติของตน ตามมาตรา 608 ในการรับขนของโจทก์ได้ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะและในการนี้ได้มีการขนเครื่องจักรจากบริเวณที่ขนเครื่องจักรลงจากเรือมายังบริเวณการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้วโดยใช้รถยนต์ของโจทก์จำนวน 2 คัน สำหรับำเนินในการขนส่งเครื่องจักรครั้งนี้ได้กำหนดกันไว้โดยคำนวณเป็นรายวัน วันละ 2,500 บาท/คัน สัญญาระหว่างโจทก์กับผู้นำสินค้าเข้าจึงเป็นสัญญารับขนของตามมาตรา 610 แล้ว ที่ศาลฎีกาว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับเจ้าของสินค้าไม่ใช่สัญญารับขนของนั้น แต่ก็ได้ระบุว่าเป็นสัญญาประเภทใด เมื่อพิจารณาถึงสภาพของรถยนต์ที่โจทก์นำไปบรรทุกเครื่องจักรซึ่งเป็นสินค้าหนักนั้น จะเห็นได้ว่ารถยนต์โดยสภาพแล้วเป็นยานพาหนะที่ใช้เคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งมีใช้คลังสินค้าสำหรับเก็บเครื่องจักร การที่รถยนต์บรรทุกเครื่องจักรหนัก ๆ จอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ ย่อมผิดต่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาเครื่องยนต์ของรถหากมิได้มีการใช้งานเป็นเวลานานย่อมจะทำให้เสื่อมเสียได้ ระบบช่วงล่างของรถก็ดี ยางรถก็ดีย่อมจะเสียไป อย่าว่าแต่รถที่บรรทุก

เครื่องจักรหนัก ๆ เลย แม้แต่รถเปล่า ๆ ที่มีได้บรรทุกสินค้าหรือเครื่องจักรหากจอดทิ้งไว้นาน ๆ โดยมีได้นำไปใช้งานก็ทำให้เครื่องยนต์ ช่วงล่าง และยางเสียได้ตั้งนั้น จึงแสดงให้เห็นเจตนาในการเข้าทำสัญญาของโจทก์กับเจ้าของสินค้าว่ามีเจตนาที่จะรับขนเครื่องจักรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์และพิจารณาถึงเจ้าของสินค้าส่งเครื่องจักรมาจากต่างประเทศ เมื่อเครื่องจักรบรรทุกเรือมาถึงประเทศไทยได้มีการยกเครื่องจักรจากเรือขึ้นมาที่ฝั่งเจ้าของสินค้าก็มีหน้าที่จะต้องขนสินค้าของตัวเองไปเพื่อดำเนินพิธีทางศุลกากรเนื่องจากเครื่องจักรเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยกำลังคน เจ้าของสินค้าจึงจำเป็นต้องว่าจ้างโจทก์ซึ่งมีหน้าที่รับขนของให้ช่วยขนไปโดยเสียค่าจ้างวันละ 2,500 บาทซึ่งเป็นราคาที่สูง หากเจ้าของสินค้ามีเจตนาที่จะเก็บเครื่องจักรไว้จริงก็น่าที่จะฝากไว้ที่คลังเก็บสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะดีกว่าเนื่องจากเสียค่าเช่าถูกกว่าค่าระวางที่จ่ายให้โจทก์ เมื่อพิจารณาเจตนาของโจทก์และเจ้าของสินค้าแล้วจะเห็นได้ว่าต่างมีเจตนาที่จะทำสัญญารับขนของซึ่งกันและกันสัญญาของบุคคลทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสัญญารับขนของแล้ว เมื่อเจ้าของสินค้าไม่จ่ายค่าระวางพาหนะ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะยึดหน่วงเครื่องจักรไว้ก่อนได้ตาม มาตรา 630 ศิริชัย วัฒนโยธิน